

江西省景德镇市中级人民法院发布**2021**年十大知识产权案例之六：金某某与叶某、吉林某出版社有限责任公司著作权权属、侵权纠纷案

案由：民事 > 知识产权与竞争纠纷 > 知识产权权属、侵权纠纷 > 著作权权属、侵权纠纷

文书类型：判决书

公开类型：文书公开

案件类型：民事一审

审理程序：一审

案例发文：江西省景德镇市中级人民法院发布**2021**年十大知识产权案例

发布日期：2022.04.25

权责关键词：举证责任 //

江西省景德镇市中级人民法院发布**2021**年十大知识产权案例之六：金某某与叶某、吉林某出版社有限责任公司著作权权属、侵权纠纷案

【案情摘要】2005年，金某某、金在某编著的《现代陶艺的艺术语言》一书，由上海世纪出版集团学林出版社出版，学林图书发行部发行。2019年底，金某某发现叶某所著的《现代陶艺的美学取向与价值探讨》一书对《现代陶艺的艺术语言》进行了大量的抄袭，剽窃了金某某独创的学术观点和研究成果。涉案侵权图书由吉林某出版社于2018年6月出版、发行，在全国范围内销售并被全国众多高校及国家图书馆收藏。金某某在发现著作权被侵权后，向法院提起诉讼，要求被告停止侵权、赔偿损失。一审法院认为，叶某署名的《现代陶艺的美学取向与价值探讨》有多个章节抄袭金某某所著的《现代陶艺的艺术语言》，侵犯了金某某的著作权，对此叶某亦无异议。吉林某出版社出版《现代陶艺的美学取向与价值探讨》时，金某某已著有《现代陶艺的艺术语言》，两作品均涉及陶瓷，领域较窄，却存在大范围文字重合。吉林某出版社作为出版机构具备足够的专业能力和业务水平，却对其出版行为的授权、稿件来源和署名、所编辑出版物的内容未进行相应的审核，对拟出版作品与已取得著作权作品在内容上、结构、文字及编排上是否重合或者抄袭进行甄别和比对，未尽到合理注意义务。据此判决叶某、吉林某出版社有限责任公司承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。各方当事人均未

提出上诉。

【典型意义】当前，在学术界抄袭他人作品的“学术不端”行为呈现多发趋势。在审理此类案件时，首先应当确认原告对其主张的被抄袭作品享有著作权；其次将被诉侵权作品与原告作品进行比对，比对的范围可包括作品的文字叙述、各章节布局排列、作者核心独创性观点的表达等方面，通过整体观感法和抽象测试法相结合，判断两者之间的相似度。当相似度达到一定高度时，则应当认定构成侵权。出版社在出版涉案书籍时也应尽到对著作权的合理注意义务，否则也应当承担侵权责任。本案是关于出版物“剽窃”的侵害著作权的典型案。在本案中不仅认定了作者的侵权责任，也对出版、发行机构的责任也进行了清晰分析和明确认定。出版物侵害他人著作权的，出版者应当根据其过错、侵权程度及损害后果等承担赔偿责任。出版者对其出版行为的授权、稿件来源和署名、所编辑出版物的内容等未尽到合理注意义务的，承担赔偿责任。出版者应对其已尽合理注意义务承担举证责任。出版、发行机构消极不应诉的，视为放弃相应的民事诉讼权利，承担不利的法律后果。

同案由重要案例

杭州网易雷火科技有限公司与广州简悦信息科技有限公司侵害著作权及不正当竞争纠纷上诉案
云南货拼供应链有限公司与顺丰控股股份有限公司等侵害商业秘密及计算机软件著作权纠纷上诉案
陕西省人民检察院发布8起知识产权保护典型案例之六：高某宁与陕西某公司著作权侵权纠纷支持起诉案
北京泡泡玛特文化创意有限公司诉永康市冬暖五金制品厂侵害作品信息网络传播权纠纷案
深圳市九某科技有限公司等与成都乐某科技有限公司等侵害著作权及不正当竞争纠纷上诉案
浙江省高级人民法院发布10起2024年知识产权保护典型案例之二：德恒裕公共有限公司与某（广州）实业投资有限公司、阳春市某天然生物有限公司、冯某、浙江某科技有限公司侵害著作权及不正当竞争纠纷案
浙江省高级人民法院发布10起2024年知识产权保护典型案例之一：上海新创华文化发展有限公司与杭州某智能科技有限公司著作权侵权及不正当竞争纠纷案
腾讯科技（北京）有限公司等与北京百度网讯科技有限公司等著作权侵权及不正当竞争纠纷上诉案
[更多](#)

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： [如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接: <https://www.pkulaw.com/pfnl/95b2ca8d4055fce13ce9fac5bfc1e243d322acb06bce6ba4bdfb.html>